



PUTUSAN
Nomor 5603 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARTONO SOEKWANTO, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaresmi I, Nomor 19, RT 001, RW 002, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Manumpak Sianturi, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Firm* Dr. M. Sianturi, S.H., M.H., M.M., beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang, Nomor 12B, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. PT BANK PERMATA, TBK Cq. PT Bank Permata Cabang Bandung, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 66, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;

2. NOTARIS SANDRA SUSANTI WIRAATMADJA, S.H., beralamat di Jalan Progo, Nomor 30, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5603 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Kredit yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menyatakan sah atas penyerahan asset yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dikarenakan ketidakmampuan Penggugat untuk membayar fasilitas kredit. Penyerahan semua *asset* tersebut guna menutupi semua tunggakan fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat I dan dianggap lunas;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk memberhentikan penagihan atau pembayaran kredit akibat dari sudah diberikannya semua asset yang diberikan;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan semua Akta Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I akibat dari tidak dibacakannya Akta Perjanjian secara keseluruhan oleh Tergugat II sehingga merugikan Penggugat dan hal tersebut adalah cacat hukum;
8. Menyatakan mencabut izin Notaris dan memberhentikan tidak hormat Tergugat II dikarenakan telah melanggar Kode Etik Notaris berdasarkan Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dengan alasan lalai memberikan akta tanpa membacakan terlebih dahulu secara detail;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5603 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan memerintahkan Tergugat I untuk membuat perjanjian dihadapan Notaris yang menyatakan tidak akan adanya lagi tuntutan untuk membayar;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dalil gugatan telah menggabungkan dan mencampuradukkan dua peristiwa hukum yang berbeda, sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas/*obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 7 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5603 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT BDG., tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan melalui surat tercatat kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt/KS/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 122/PDT/2024/PT BDG, tanggal 18 Maret 2024;
- Menyatakan sah dan dianggap lunas atas penyerahan *asset* yang diberikan Pemohon Kasasi (semula Pembanding) kepada Termohon Kasasi I (semula Terbanding I) dikarenakan ketidakmampuan Pemohon Kasasi (semula Pembanding) untuk membayar fasilitas kredit;
- Menghukum Termohon Kasasi I dan II (semula Terbanding I dan II) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5603 K/Pdt/2025



berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa Tergugat I telah melakukan peruatan melawan hukum dan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sah batal demi hukum, dan mencabut izin Notaris (Tergugat II) dan memberhentikan dengan tidak hormat Tergugat II serta membayar ganti rugi;
- Bahwa sebaliknya Tergugat I telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur berdasarkan pada Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 10 Juni 2011 Nomor KK/11/202/N/BDG/ME, dimana telah dilakukan perpanjangan dan/atau perubahan dengan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan Nomor SKU/21/0440/AMD/SAM, tanggal 21 April 2021 dan Akta perubahan kedua puluh satu perjanjian pemberian fasilitas perbankan tanggal 21 April 2021 Nomor KK/21/0441 AMD/SAM, yang dilakukan di Bandung, dengan pemberian jaminan aset berupa beberapa sertifikat antara lain Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik serta kesemuanya telah pula diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan, yang ternyata dengan berjalannya waktu terbukti Penggugat telah berhenti membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat I, dan atas keadaan tersebut Tergugat I telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5603 K/Pdt/2025



memberikan 3 (tiga) surat peringatan (somasi) kepada Penggugat agar segera menyelesaikan/melunasi hutang kreditnya, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan/melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat I, untuk itu Penggugat berdasar dan beralasan dinyatakan telah wanprestasi kepada Tergugat I;

- Berdasarkan fakta-fakta di atas, dikarenakan Penggugat selaku Debitur telah dinyatakan wanprestasi kepada Tergugat I selaku Kreditur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan perbuatan hukum yang telah dan akan dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek jaminan/objek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARTONO SOEKWANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARTONO SOEKWANTO** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5603 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5603 K/Pdt/2025